Mutualité Sociale Agricole Île-de-France

131, avenue Paul Vaillant Couturier
94 250 Gentilly

Objet de la consultation :

Prestations de services de nettoyage des locaux, entretien de la vitrerie et services annexes du site de Gentilly

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

(RC)

Date limite de réception des offres :

31 mars 2026 – 17h00

Table des matières

Article I.Objet de la consultation et allotissement 3
Article II.Visite obligatoire du site 3
Article III. Procédure de passation et forme du marché 4
Article IV. Date limite de réception des offres 4
Article V. Modification du DCE 4
Article VI. Contenu du dossier de réponse, modalités d'envoi et réception des candidatures et offres 5
Article VII. Supports de publicité 12
Article VIII. Variantes 12
Article IX. Délai de validité des offres 12
Article X. Critères de jugement des offres 12
Article XI. Attribution définitive 14
Article XII. Renseignements complémentaires 15
Article XIII. Documents de la consultation 15

Article I. Objet de la consultation et allotissement

La présente consultation a pour objet des prestations de services de nettoyage des locaux, entretien de la vitrerie et services annexes sur le site situé à Gentilly, siège social de la MSA Île-de-France.

→ Codes CPV :

90910000-9 : service de nettoyage,
90919200-4 : service de nettoyage de bureaux,
90911300-9 : service de nettoyage des vitres.

En raison de la nécessaire coordination de l'ensemble des prestations, l'allotissement rendrait techniquement difficile l'exécution des prestations. De ce fait, la consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens de l'article L.2113-10 du Code de la Commande Publique.

Les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur le site repris en annexe n°2 du CCTP.

Le Titulaire déclare avoir visité le site et avoir pris en compte toutes les contraintes techniques d'exécution des prestations.

A ce titre, il ne pourra soulever quelque contestation que ce soit sur la nature de la prestation confiée ou la nature des locaux.

Article II. Visite obligatoire du site

La visite du site est réalisée de manière à apprécier exactement et sous la seule responsabilité du soumissionnaire la globalité des installations, les conditions d'accès, les modalités d'évacuation des déchets, l'encombrement des bureaux, la nature des revêtements, les surfaces de vitrerie ainsi que ses modalités d'accès, le type des équipements sanitaires et tous autres éléments à la discrétion de l'opérateur économique qu'il jugerait utile pour remettre son offre.

Une visite obligatoire des bâtiments sera réalisée le mercredi 18 mars à 10 heures.

La prise de rendez-vous est obligatoire auprès de :

- M. NONELL Pierre (nonell.pierre@msa75.msa.fr)
- M. ESQUIROL Patrick (esquirol.patrick@msa75.msa.fr)
- Mme BOURRHOUN Alexandra (bourrhoun.alexandra@msa75.msa.fr)

Une attestation de visite sera à joindre obligatoirement par le candidat lors de la remise des offres (annexe n°1 du CCTP).

Article III. Procédure de passation et forme du marché

La procédure de passation est **une procédure d'appel d'offres ouvert** conformément aux articles L.2124-2 et R.2124-2, 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

Le présent marché prévoit deux types de prestations :

- Des prestations obligatoires à réaliser sur la base de fréquences fixées dans l'annexe n°4 « *Cahier des charges des prestations* » du CCTP. Pour ces prestations, il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaires dont le montant est estimé à 147 978,5 € HT annuel pour la durée totale du marché.

- Des prestations complémentaires ponctuelles sur la base d'un accord-cadre exécuté via l'émission de bons de commande sans minimum et avec un maximum de 60 000 € HT sur la durée totale du marché (conformément aux articles R.2161-1 à R.2162.6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique).

Article IV. Date limite de réception des offres

Les offres doivent parvenir, au plus tard le :

31 mars 2026 à 17h00

Article V. Modification du DCE

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard **6 jours** avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Conformément à l'article R.2132-2 du Code de la commande publique, le dossier de consultation des entreprises (DCE) est mis à disposition des candidats gratuitement.

Il est disponible et téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com

Le téléchargement du DCE peut s'effectuer de façon anonyme. Toutefois, la MSA Île-de-France recommande aux candidats d'indiquer le nom de la personne chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin que les compléments d'informations éventuels et/ou précisions puissent leur être communiqués.

Article VI. Contenu du dossier de réponse, modalités d'envoi et réception des candidatures et offres

VI.1. Contenu du dossier de réponse

- **Pour la partie « candidature » :**

Dans le cadre de cette consultation, les candidats ont le choix entre un dépôt de candidature DUME (Document Unique de Marché Européen) et un dépôt de candidature classique.
Attention : le dépôt d'une candidature DUME ou e-DUME ne dispense pas le candidat de remettre une offre par voie dématérialisée (voir paragraphe « *Pour la partie "offre"* »).

Les informations demandées permettront de juger de la capacité professionnelle, technique et financière des candidats.

Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces ou informations dont la présentation est réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, il peut décider d'exercer sa faculté de régularisation de toutes les candidatures concernées.

a) Dépôt d'une candidature DUME (candidature simplifiée)

Conformément à l'article R.2143-4 du Code de la commande publique, la MSA Île-de-France accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne, en lieu et place des documents mentionnés au paragraphe b ci-dessous.

Le DUME est un formulaire par lequel l'entreprise candidate à un marché public déclare ses capacités et son aptitude à participer à un marché public. Il est disponible au format électronique (e-DUME).

Il s'agit d'une déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant à établir la capacité juridique, professionnelle, technique et financière des candidats.

En produisant un DUME complété, les opérateurs économiques n'ont plus à fournir les justificatifs ni les différents formulaires (DC1, DC2…) habituellement utilisés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics.

Le formulaire doit être complété et rédigé en langue française et renvoyé et transmis avec la remise des offres techniques et financières par voie électronique.

Le DUME est prérempli sur la base du numéro SIRET. Il permet de :

- Bénéficier d'une reprise des données légales de l'entreprise (raison sociale, numéro de TVA intracommunautaire, adresse, mandataires sociaux) ;
- Bénéficier d'une reprise des données concernant la taille de l'entreprise et son chiffre d'affaires global ;
- Attester du respect des obligations sociales et fiscales grâce à une requête automatisée auprès des administrations concernées (DGFIP, URSSAF, MSA) ;
- Attester de la souscription aux assurances appropriées et de l'inscription aux

registres du commerce de l'État dans lequel il est établi.

Ces pièces en original ne sont à fournir qu'au stade de l'attribution, donc seul le candidat retenu devra fournir les certificats demandés comme preuves par la MSA Île-de-France.

Le DUME rend également possible la récupération automatique des attestations à fournir lors de la signature du marché. Ces attestations sont récupérées dès la validation du formulaire et l'entreprise est libre de les utiliser ou non. La possibilité de leur visualisation pour correction en cas d'obsolescence reste à la discrétion du profil d'acheteur.

Enfin, le DUME est réutilisable, quel que soit le profil d'acheteur sur lequel il a été créé, ce qui permet de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle consultation.

Outre les parties I, II et VI, il conviendra pour le candidat de remplir :

- **En partie III**, l'ensemble des paragraphes A, B, C.
- **En partie IV** :
  - au paragraphe A, le point 1,
  - au paragraphe B, les points 1a et 2a (chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles), et le point 5 (montant couvert par l'assurance contre les risques professionnels),
  - au paragraphe C, les points 1b et, le cas échéant, 10.

b) Dépôt d'une candidature classique

- **Le formulaire « *Lettre de candidature* »** - **DC1*** dûment rempli (version du 01/04/2019) ou document équivalent comprenant une **déclaration sur l'honneur** justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique (modèle joint au présent règlement de la consultation) mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et précisant si ce groupement est conjoint ou solidaire,
- **Une déclaration sur l'honneur** justifiant que le candidat est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant **l'emploi des travailleurs handicapés**
- **Le formulaire « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » - DC2*** (version du 21/11/2023) ou document équivalent, apportant des précisions sur le statut du candidat individuel ou membre du groupement. Ce document présente également les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat individuel ou de chacun des membres du groupement dont :
  - Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années
  - Les références similaires aux prestations objet du marché des deux dernières années

En cas de candidature groupée, ce document doit être fourni par chacun des membres du groupement.

- Dans le cas où une sous-traitance partielle est proposée, le candidat produit, avant tout commencement d'exécution de prestations par un tel sous-traitant :
  - Le DC2 de chaque sous-traitant, ainsi que
  - L'acte spécial de sous-traitance (DC4* ou équivalent), dans lequel seront clairement indiqués le nom du titulaire et celui de chaque sous-traitant.

  Pour rappel, la sous-traitance totale est interdite.

* Ces formulaires sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

c) Dépôt d'une candidature en cas de groupement d'opérateurs économiques

Formes du groupement

En application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique, les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Le groupement peut être conjoint ou solidaire.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.

Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations de ces derniers. Le mandataire devra justifier des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

Modification dans la composition du groupement en phase de passation :

En application de l'article R.2142-26 du Code de la commande publique, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.

Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

Interdictions dans le cadre d'un groupement

Conformément aux articles R 2142-21 et R2151-7 du Code de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter pour un même marché plusieurs offres à la fois comme candidat individuel et comme membre d'un groupement, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

En application de l'article R2142-4 du Code de la commande publique, une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.

Conformément à l'article R 2142-23, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

En vertu de l'article R 2142-25, l'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter l'accord-cadre.

➢ Pour la partie « offre » :

Les offres doivent être rédigées en langue française.

- **L'acte d'engagement**, complété et daté et son annexe le **Bordereau des Prix Unitaires** (B.P.U.) dûment complété.

  Attention : le Bordereau des Prix Unitaires ne doit pas être modifié par les candidats (suppression ou ajout de lignes). L'ensemble des lignes du B.P.U. doit être renseigné.

  La signature n'est pas obligatoire au stade de la remise des offres.

  Néanmoins, l'acte d'engagement devra impérativement être signé électroniquement au stade de l'attribution du marché.

  Afin d'éviter tout retard dans la notification du marché, les candidats sont invités, dans la mesure du possible, à signer l'acte d'engagement avant de le déposer.

  Les candidats sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à la maintenir pendant le délai de validité des offres indiqué à l'article IX du présent règlement de la consultation, et à signer ultérieurement le marché public qui leur sera potentiellement attribué dans les conditions financières et techniques présentées initialement.

  En cas d'offre non signée au moment de son dépôt et conformément aux 2 derniers alinéas de l'article XI du présent RC, seul l'attributaire sera invité à transmettre l'acte d'engagement, dûment signé, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la notification d'attribution.

  S'il ne produit pas ce document dans le délai imparti, son offre sera rejetée et

le candidat sera éliminé. Le candidat dont l'offre aura été classée immédiatement après la sienne sera sollicité pour produire l'acte d'engagement signé.

- **L'attestation de visite, signée par la MSA Île-de-France et par le candidat** (annexe n°1 du CCTP).

- **La DPGF** complétée intégralement pour la partie des prestations relevant du marché simple à prix forfaitaire.

- **L'offre technique** permettant d'apprécier les critères de jugement définis à l'article X du présent RC, comprenant notamment les certificats/fiches techniques correspondant à la liste des matériels, produits et équipements utilisés pour le marché (éléments du niveau de consommation à faire figurer en regard de la liste des matériels ou à minima sur les fiches techniques) ; et comprenant tous les autres éléments requis au titre du CCTP.

VI.2. Modalités d'envoi et de réception des candidatures et offres

Conformément à l'article R.2132-13 du Code la commande publique, les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.

Les candidatures et offres sont transmises par voie électronique dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 avril 2023 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.

a) L'envoi obligatoire des dossiers par voie électronique :

En application de l'article R.2132-7 du Code de la commande publique les candidats déposant une offre devront le faire uniquement sur la plateforme de dématérialisation.

L'adresse de la plateforme de dématérialisation est : http://www.achatpublic.com

Les fichiers dont l'extension est acceptée pour les offres dématérialisées sont les suivants : ".pff", ".doc", ".xls", ".ppt", ".pdf".

En revanche, les candidats ne peuvent pas utiliser certains formats, notamment les ".exe", … ni utiliser certains outils, notamment les "macros", ….

La candidature et/ou l'offre ne peut excéder un volume de 20 Mo par fichier.

Aussi, les candidats s'assureront avant la constitution de leur pli que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. Tout fichier constitutif de la candidature ou de l'offre devra être traité préalablement par le candidat par un anti-virus.

La transmission complète des candidatures et des offres devra intervenir avant la date et l'heure limites de réception des offres publiée dans l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC).

Les plis transmis par voie électronique sont **horodatés** ; tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de l'heure limites de dépôt telles qu'indiquées dans l'AAPC sera considéré comme hors délai et sera donc rejeté.

En cas d'envois successifs, chaque pli électronique transmis par le candidat via le profil d'acheteur en réponse à la consultation est considéré comme une offre à part entière. Par conséquent, conformément à l'article R.2151-6 du Code de la commande publique, seul le dernier envoi réceptionné avant la date limite de remise des offres sera admis ; il devra donc comprendre l'ensemble des pièces exigées aux titres de la candidature et de l'offre. Les plis antérieurs seront, quant à eux, rejetés sans être examinés.

Il est précisé aux candidats que la durée de dépôt du pli peut s'avérer longue sur la plateforme de dématérialisation achatpublic.com notamment lorsque le pli contient un nombre important de documents. Il est conseillé aux candidats d'anticiper le dépôt de leur pli.

Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.

Les candidats peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation conformément à l'article IV du présent RC.

Ils disposent sur le site https://www.achatpublic.com d'une aide pour les procédures électroniques qui expose le mode opératoire relatif au dépôt du dossier.

Pour toutes demandes d'assistance technique, question ou tout problème rencontré, le candidat peut contacter les conseillers techniques du site https://www.achatpublic.com :

⇨ auprès du service Support Clients par téléphone au **0 892 23 21 20** ou par email à l'adresse suivante : support@achatpublic.com.

b) La copie de sauvegarde

Les candidats ont la possibilité de transmettre, dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres conformément à l'article R.2132-11 du Code de la commande publique, une copie de sauvegarde des documents transmis soit par voie électronique, soit sur un support physique électronique (CD ou DVD-rom, clé USB) ou sur un support papier.

La copie de sauvegarde sur support matérialisé doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « *copie de sauvegarde* » et transmise par voie postale ou déposée contre récépissé du lundi au vendredi de 8h00 à 16H00 à l'adresse suivante :

Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l'article 2-II de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde à savoir :

- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique.
- Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

Si la copie de sauvegarde contient un programme informatique malveillant, elle sera considérée comme irrecevable et écartée par l'acheteur.

Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations que ceux transmis par ailleurs : ils doivent être signés si la signature est requise. Si le support physique choisi est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support choisi est électronique, la signature est électronique. Dans ce dernier cas, la signature électronique est apposée sur tous les documents électroniques pour lesquels une signature est exigée.

La copie de sauvegarde que l'acheteur n'a pas eue besoin d'ouvrir ou qui a été considérée comme irrecevable, sera détruite à l'issue de la procédure.

Si la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée par l'acheteur conformément aux dispositions de l'article R.2184-12 du Code de la commande publique.

c) La signature électronique

Au stade de l'attribution au plus tard, les documents fournis à l'appui de la réponse du candidat doivent impérativement être **signés** d'une personne habilitée (légalement ou au moyen d'un pouvoir) pour engager la société au moyen d'un certificat de signature électronique.

Un **certificat de signature électronique** est un document sous forme électronique qui a pour but d'authentifier l'identité de la personne signataire, de garantir l'intégrité des documents échangés et l'assurance de non-répudiation.

Le certificat de signature électronique doit être conforme au Règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques « iIDAS ».

Le certificat utilisé doit être valide à la date de signature du document (ni échu, ni révoqué).

Tous les documents requérant une signature manuscrite dans le cadre d'un support papier doivent être signés électroniquement. Le recours à cette technique requiert un certain niveau de sécurité. Par conséquent, la signature doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique. À ce titre, elle doit être conforme au référentiel général de sécurité (**niveaux ** et *** RGS**) et avoir le **format XAdES, CadES ou PAdES**.

Pour obtenir des certificats de signature électroniques conformes, les candidats sont invités à contacter les prestataires de services de confiance qualifiés à les délivrer.
La remise de l'offre doit être accompagnée des documents permettant d'identifier le signataire et de révéler la traçabilité du certificat utilisé dans le cas où ce dernier n'est pas issu de la plateforme du pouvoir adjudicateur.

Il est en outre rappelé que :

- une signature scannée n'a que la valeur d'une copie, non d'un original et ne peut, de ce fait, remplacer la signature électronique ;

- un zip signé ne vaut pas signature des documents qui y sont inclus : tous les fichiers contenus dans le dossier doivent être signés électroniquement et non le dossier.

Par ailleurs, il est rappelé que les frais d'acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats.

La MSA Île-de-France attire l'attention des candidats sur l'existence d'un délai de quelques jours afin d'obtenir un certificat de signature électronique.

Les candidats sont donc invités à anticiper la demande de certificat auprès des organismes compétents au regard de la date limite de réception des offres.

Article VII. Supports de publicité

Les supports de publicité utilisés seront le profil acheteur d'achatpublic.com, le BOAMP et le JOUE.

Article VIII. Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées pour le présent marché.

Article IX. Délai de validité des offres

La durée de validité des offres est égale à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres de la présente consultation, telle que fixée à l'article IV ou modifiée dans les conditions prévues à l'article V du présent RC.

Article X. Critères de jugement des offres

Conformément aux articles R.2152-6 à R.2152-8 et R.2152-11 et R.2152-12 du Code de la commande publique, les offres des candidats dont la capacité aura été jugée suffisante seront appréciées d'après les critères pondérés suivants :

Prix de la prestation (50%) :

L'examen de ce critère se fera sur la base :
- du coût mensuel forfaitaire toutes taxes comprises (TTC) pour les prestations obligatoires à hauteur de **45%**
- des prix unitaires toutes taxes comprises (TTC) mentionnés dans le BPU pour les prestations unitaires complémentaires à hauteur de **5%**

Valeur technique (40%) :

- Sous-critère n°1 : la description des mesures envisagées pour assurer le niveau de qualité attendu dont le système d'amélioration de la qualité, la méthode et la fréquence d'évaluation de l'exécution du contrat (**19%**)
- Sous-critère n°2 : l'organisation des moyens humains dédiés au marché (personnel et encadrement, comptabilité, interlocuteur décisionnel (**13%**).
- Sous-critère n°3 : la procédure de sécurité qui s'applique aux travailleurs en charge du travail en hauteur (**3%**).
- Sous-critère n°4 : l'organisation et le(s) support(s) du reporting (**5%**).

Qualité environnementale appréciée selon les éléments suivants **(5%)** :
L'utilisation de produits respectueux de l'environnement / labellisés, dédiés au marché (sur la base des fiches techniques de ces produits) ; l'utilisation de matériel faiblement consommateur d'électricité et d'eau et formation du personnel à de meilleures pratiques contribuant à réduire l'impact sur l'environnement (consommation d'eau, énergie électrique, produits)

Qualité sociale (5%) appréciée au regard de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre l'illettrisme en situation professionnelle.

Il est procédé à l'examen des offres de tous les candidats dont l'offre est parvenue dans les délais.

Les offres juges inappropriées, irrégulières ou inacceptables seront éliminées, sauf régularisation des offres irrégulières uniquement conformément à l'article VI.1 avant dernier alinéa du présent RC.

- **Offre inappropriée** : Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.

- **Offre irrégulière** : Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

- **Offre inacceptable** : Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Article XI. Attribution définitive

Conformément aux articles R.2143-5 à R.2143-10 du Code de la commande publique, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra produire à la MSA Île-de-France les documents suivants :

1) Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux articles L.2141-1, alinéa 1er, et L.2141-4, 1° et 3°, du Code de la commande publique ;

2) Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l'article L.2141-2 du Code de la commande publique :

a) Un certificat délivré par l'administration fiscale attestant de la souscription des déclarations et des paiements correspondant aux impôts et taxes dont relève le demandeur, datant de moins de 6 mois ;

   Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.

b) Un certificat délivré par l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions attestant de la fourniture de l'ensemble des déclarations sociales, y compris celles relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale (au titre de l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale), datant de moins de 6 mois ;

3) Le cas échéant, les attestations prévues aux articles R. 1263-12, et D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail ;

4) Le numéro unique d'identification INSEE à jour. Si le pouvoir adjudicateur se trouve dans l'impossibilité technique d'accéder aux données nécessaires en utilisant ce numéro, l'attributaire communique un extrait d'immatriculation au registre ou au répertoire auquel il est inscrit ou une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.

Le candidat établi à l'étranger produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.

5) Une copie du ou des jugements prononcés lorsque le candidat est en redressement judiciaire.

6) Le cas échéant, et conformément à l'article V-1 ci-dessus (c'est-à-dire lorsque l'acte d'engagement n'a pas été signé au stade de la candidature), l'acte d'engagement signé électroniquement par la personne habilitée à engager la société. Un justificatif relatif au pouvoir de la personne habilitée devra également être fourni.

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés ci-dessus,

ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement.

Les candidats étrangers devront joindre une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue.

Ces documents devront être adressés à la MSA Île-de-France dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception du courrier d'attribution du présent marché.

A défaut, ou si le délai imparti par la MSA Île-de-France, visé ci-dessus, n'est pas respecté, le marché ne pourra être attribué au candidat retenu. Le candidat classé immédiatement après est alors sollicité pour produire les mêmes documents. Cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres.

Article XII. Renseignements complémentaires

Pour tous les renseignements techniques, juridiques et/ou administratifs qui sembleraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande par le biais de la plateforme de dématérialisation des échanges, sur le site internet suivant : http://www.achatpublic.com

L'accès à la rubrique « questions/réponses » de la présente consultation nécessite une inscription préalable sur ce site.

Ces demandes devront parvenir avant le :

Le 20 mars 2026 à 17h00

pour permettre à la Caisse Centrale MSA de communiquer les éléments de réponse complémentaires éventuellement obtenus à cette occasion à l'ensemble des candidats par le biais de la plateforme de dématérialisation, au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres conformément à l'article R. 2132-6 du Code de la commande publique.

Afin de veiller à l'égalité de traitement entre les candidats, chaque question posée, dans le délai imparti, fait l'objet d'une réponse adressée à l'ensemble des candidats s'étant identifiés en retirant le DCE.

Il est ainsi vivement conseillé, dans un souci d'égalité de traitement entre les candidats, qu'ils indiquent leurs coordonnées afin de recevoir tout complément en cours de publication.

Article XIII. Documents de la consultation

Les documents de la consultation sont les suivants :

- Le présent règlement de la consultation (RC) et son annexe :
    - Annexe n°1 : modèle de déclaration sur l'honneur d'interdiction de soumissionner (articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du

Code de la commande publique),

- L'acte d'engagement avec le BPU annexé (annexe n°2 pour les prestations complémentaires) et la DPGF (annexe n°1 pour les prestations obligatoires). Il est rappelé que cette dernière n'a pas valeur contractuelle.

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe

    - Annexe au CCAP : Etat masse salariale reprise du personnel / site de Gentilly

- Le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) et ses annexes :

    - Annexe n°1 au CCTP : Attestation de visite obligatoire

    - Annexe n°2 au CCTP : Plans des locaux

    - Annexe n°3 au CCTP : Répartition des surfaces

    - Annexe n°4 au CCTP : Cahier des charges des prestations

    - Annexe n°5 au CCTP : Fiche technique des sols